

주의 요구

1. 제 목: 공매대행 의뢰 접수 업무 불철저
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법 시행령」 제66조 제1항 및 「지방세징수법 시행령」 제91조 의2에 따르면 관할 세무서장 또는 지방자치단체의 장(이하 “관서의 장” 이라 한다)은 압류재산의 공매를 한국자산관리공사(이하 “공사” 라고 한다)에 대행 하게 하는 경우 공매대행 의뢰서⁶⁾를 공사에 보내도록 되어 있으며

「압류재산매각대행업무처리요령」 제8조 제1항에 따르면 공사는 세무서장으로부터 공매대행 의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 한다고 되어 있다.

6) 국세청(지방자치단체 등 매각대행의뢰 기관 포함)과 공사 상호 간 공매와 관련된 일련의 사항을 전자적 방법에 의해 처리할 수 있도록 설치된 압류공매관리시스템을 통해 공매대행을 의뢰하고 그 즉시 공사 조세정리시스템에 수신되어 담당자에게 보여짐

한편, 공사는 관서의 장으로부터 공매대행 의뢰를 받은 때에는 「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제11조부터 제14조까지의 규정에 따라 [표 5]와 같이 공매대행 의뢰서 접수 및 확인, 체납액 수임기표 및 매각업무관리대장을 작성하고, 공매대행 접수일로부터 30일 이내⁷⁾에 관서의 장과 체납자 등 이해관계자에게 공매대행 사실을 통지하도록 되어 있다.

[표 5] 공매대행 의뢰서 접수 시 업무처리 절차

“기재 생략”

따라서, 공사는 관서의 장으로부터 공매대행 의뢰를 받은 때에는 강제징수절차 공백방지 및 신속한 체납세액 충당을 위하여 지체 없이 공매대행 의뢰서를 접수⁸⁾하고 공매대행 업무에 착수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 광주전남지역본부의 공매대행 의뢰서 접수 업무 실태를 점검⁹⁾한 결과

강남세무서장이 압류공매관리시스템을 통해 공매대행 의뢰한 체납자 (주)○○○○○○○○의 압류재산(2022-○○○○○○-○○○○)의 경우 2022. 6. 7. 공사

7) 압류재산 공매대행 업무편람I. 51p 및 조세채권관리처-126737, 2023. 10. 6.

8) 압류재산 공매대행 업무 관련 법령과 요강 등에는 관서의 장이 공매대행 의뢰한 때로부터 공사가 공매대행 접수 및 수임기표 하여야 하는 기한이 정해져 있지 않음. 그러나, 공매대행 의뢰를 받은 날부터 10일 이내에 압류 해제 및 공매 취소되거나 공매대행 의뢰가 해제된 경우 공매대행수수료 면제 대상으로 정하고 있으므로(압류재산 공매대행 업무편람I. 508p.) 공사는 공매대행 의뢰 접수를 지연처리하지 않도록 하여야 함

9) 납세담보재산, 지방세 세외수입 등은 연계시스템이 없어 점검 대상에서 제외

조세정리시스템에 수신되었으나, 그로부터 268일이 경과한 2023. 3. 2. 공매대행 의뢰서를 접수하여 2023. 3. 13. 수임기표 처리하였고

2022. 8. 23. 구로세무서장이 압류공매관리시스템을 통해 공매대행 의뢰하여 수신된 채납자 [인공]의 압류재산(2022-○○○○○○-○○○)의 경우, 수신일로부터 183일이 경과한 2023. 2. 22. 공매대행 의뢰서를 접수하고 2023. 5. 8. 공매불능반려(추산가 소액으로 실익무)하는 등

[표 6]과 같이 감사대상기간 동안 공매대행 의뢰 받은 총 6,204건 중 1,263건(20.3%)을 공매대행 의뢰 수신일로부터 30일 이상 경과하여 접수 하는 등 공매대행 의뢰 접수가 상당수 지연처리된 것으로 확인되었는데

광주전남지역본부를 제외한 11개 지역본부에서 같은 기간 동안 공매대행 의뢰 받은 총 58,587건 중 30일 이상 경과하여 접수한 경우가 1,654건(3.2%) 수준인 것과 비교할 때 과도한 수준으로 판단된다.

[표 6] 지역본부별 공매대행 의뢰 접수 소요기간 현황(의뢰일~접수일)

(단위: 일, %)

구분		합계	10일 이내	11~30일	31~90일	90일 초과
광주전남		6,204	-	-	1,125	138
(비율)		(100)			(18.1)	(2.2)
합 계		52,383	-	-	1,571	83
(비율)		(100)			(3.0)	(0.2)
기 타 지 역 본 부	서 울 동 부	“기재 생략”				
	서 울 서 부					
	부 산					
	경 기					
	대 전 충 남					
	대 구 경 북					
	인 천					
	전 북					
	경 남					
	강 원					
총 북						

i) 감사일 현재까지 접수되지 않은 경우 2024. 7. 12. 접수한 것으로 가정(44건)

ii) 소요일수 구분은 아래 내용을 감안하여 구분

- ① 10일 이내: 공매대행 의뢰를 받은 날부터 10일 이내에 공매 취소, 대행의뢰 해제된 경우 공매대행수수료 면제 대상(압류재산 공매대행 업무편람I. 508p.)
 - ② 11~30일 이내: 공매대행 사실 통지 기한(공매대행 접수일로부터 30일 이내)
 - ③ 31~90일 이내: 매각절차 착수 기한(공매대행 접수일로부터 90일 이내, 요강 제93조 제1항 제1호)
-

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매대행 의뢰 접수 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 강제징수절차의 지연 및 공백이 발생하지 않도록 공매대행 의뢰 접수 및 수임기표 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)